

1028797-94.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Andrea Ayres Trigo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... da indenização decorrente do furto do veículo deve ser rejeitado.

Vale destacar, entretanto, que tendo o requerente efetuado pagamento de mensalidades, mesmo sem a efetiva formalização contratual, não equivale a dizer que se tratou de anuência tácita da parte ré acerca da contratação.

Entretanto, deverá ser acolhido o pedido para declarar a inexigibilidade dos valores que foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

2ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Adolfo Pinheiro, 1992, São Paulo - SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1028797-94.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1028797-94.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Gustavo Pereira da Silva

Requerido:

Progressiva - Associação de Proteção e Assistência Veicular,

Eu, _____, Lilian Flores, Assistente, digitei
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andrea Ayres Trigo

Vistos.

Relatório dispensado.

Decido.

Ante os fatos narrados na inicial e trazidos em defesa, verifica-se que o conjunto fático-probatório documental, jungido à matéria de direito, é suficiente ao deslinde do feito.

Deste modo, e diante da ausência de insurgência das partes acerca da dispensa da designação de audiência de conciliação retro certificado, mostra-se desnecessária a realização de audiência conciliatória, bem como de instrução e julgamento e, portanto, dispenso a realização dos mencionados atos, nos termos do enunciado nº 16 do Comunicado nº 116/2010 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais (DJE 07/12/2010) que assim dispõe: "Não é obrigatória a designação de audiência de

conciliação e de instrução no Juizado Especial Cível em se tratando de matéria exclusivamente de direito”.

A alegação de inépcia da inicial se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

Verifica-se que o autor visou associação com a ré somente com a finalidade de proteção de seu veículo de eventuais sinistros, ante a oferta que lhe foi apresentada. Assim, a despeito de se tratar de associação, a ré inseriu-se no mercado de consumo na qualidade de fornecedora, para ofertar serviço de proteção de veículo, mediante pagamento mensal.

E, ainda que o contrato firmado entre as partes não se trate de seguro devidamente regulamentado, eis que carente de autorização das autoridades competentes, a contratação em si possui tal finalidade.

Assim, a relação entre as partes configura-se como de consumo, visto que o contrato firmado deve ser interpretado como contrato de seguro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros cessantes e dano moral – Associação de proteção material a proprietários de veículos automotores – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Alegação de ausência de relação de consumo – Não cabimento – Embora se trate de associação sem fins lucrativos, a circunstância de prestar serviços em favor dos seus associados evidencia relação de consumo, a ser tutelada, – Associação que se enquadra no conceito de fornecedor (art. 3º do CDC) – Serviços prestados pela ré que se consubstanciam em verdadeiro seguro de veículos) Autor que se filiou à ré objetivando a proteção de seu automóvel contra sinistros – Veículo que se envolveu em acidente – Danos em várias partes do veículo e no baú de refrigeração – Não comprovação de que o autor teria feito opção apenas de proteção do casco (cabine e chassi) e não do baú, considerado pela ré como agregado – Termo de filiação que não especifica o que seria considerado como agregado – Autor que já possuía baú no veículo quando filiou-se à ré, ocasião em que se submeteu a vistoria 0- Ré que aceitou a filiação do autor sem ressalvas no serviço oferecido – Necessidade de reparação integral do veículo – Autor que utilizava o automóvel para trabalhar, realizando fretes de alimentos perecíveis – Reparo no baú refrigerado que era essencial para a continuidade do exercício de sua atividade profissional – Abalo sofrido diante da negativa da ré que não pode ser minimizado – Quantum arbitrado a título de danos morais, no montante de R\$5.000,00, que se mostra adequado e suficiente para reparar o dano imposto e fixado em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Ap. 0005719-84.2014; 27ª Câ. Direito Privado; rel. Sergio Alfieri; dje 22/02/2017).

Afirma o autor que teve sua motocicleta, segurada pela requerida, furtada de sua residência, em 30/01/2022. Narra que houve negativa de indenização, sob alegação de que o equipamento de rastreador do veículo não teria sido instalado. Narra que a requerida não ofertou preposto, a fim de realizar mencionada instalação. Pede que seja reconhecida a inexigibilidade das parcelas (fls. 14), bem como requer pagamento da indenização securitária e decorrente de danos morais.

Às fls. 80/81 o autor apresentou aditamento à inicial identificando os valores que quitou e requereu repetição das quantias pagas, indevidamente.

A ré, em defesa, sustenta não se tratar de seguradora, mas sim de associação. Alega que diante da ausência de instalação do rastreador no veículo do requerente, não houve formalização do contrato, ainda que tenha realizado pagamento de mensalidade, o que afasta seu dever de indenizar. Aduz ser do autor a responsabilidade por

agendamento da instalação e somente teria direito ao pagamento da indenização pretendida, em caso de cumprimento de tal obrigação, juntamente com outras previstas no contrato. Pede a improcedência da ação.

No presente caso, deixou de impugnar o autor o fato de que no contrato firmado entre as partes havia expressa indicação de que deveria haver instalação de rastreador e que esse fato seria requisito para sua admissão contratual (fls. 141 - item 5.5), bem como que o prazo para tanto seria de 07 dias, a contar da formalização da adesão.

Em mencionado instrumento há previsão ainda de que a instalação deve ser realizada por meio de solicitação do associado ou de sua prestadora de serviços contratadas, o que não se verificou, tendo em vista que o requerente não demonstrou ter efetuado qualquer requerimento nesse sentido junto à requerida, conforme lhe competia.

Assim sendo, uma vez que o contrato foi livremente firmado entre as partes capazes, com objeto lícito, sem qualquer vício de vontade ou consentimento na contratação, deve ser cumprido, nos moldes estabelecidos, em homenagem ao princípio do "pacta sunt servanda".

Portanto, mostra-se de rigor o reconhecimento de que o contrato deixou de ser integralmente formalizado por culpa do autor e, assim sendo, o pedido de pagamento da indenização decorrente do furto do veículo deve ser rejeitado.

Vale destacar, entretanto, que tendo o requerente efetuado pagamento de mensalidades, mesmo sem a efetiva formalização contratual, não equivale a dizer que se tratou de anuência tácita da parte ré acerca da contração.

Entretanto, deverá ser acolhido o pedido para declarar a inexigibilidade dos valores que foram cobrados. Lado outro, não há que se falar em devolução de valores quitados por cobrança eventualmente irregular, visto que não há pedido nesse sentido.

Outrossim, a despeito dos fatos narrados pelo autor não vislumbro a ocorrência de abalo moral.

Isto porque apenas pode se depreender que ocorreu mero pagamento de valor indevido, sem maiores percalços à parte autora, sendo certo que, tal fato, por si só, não é apto a gerar prejuízo extrapatrimonial, não ultrapassando mero aborrecimento.

Irrefutável que o dano moral é o abalo psicológico que sofre a pessoa, em razão de dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fogem à normalidade da vida cotidiana, interferindo em seu bem-estar.

Assim, mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada, que fazem parte do dia a dia das pessoas, fogem da esfera do abalo moral. Ademais, tais situações não possuem intensidade suficiente a fim de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo.

No caso dos autos, o que se extrai é que a parte autora teve meros aborrecimentos, insuscetíveis de indenização.

Nesse sentido:

"Não cabem no rótulo de 'dano moral' os transtornos, aborrecimentos ou contratemplos que sofre o homem no seu dia a dia, absolutamente normais na vida de qualquer um". (TJ/SP - Relator: Pinheiro Franco - Apelação Cível n. 217.320-2).

"CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1 - Meros aborrecimentos e incômodos não são elementos capazes de gerar a indenização por danos morais, eis que, para tanto, impõe-se a existência de um sentimento contundente de dor, sofrimento ou humilhação. Precedentes deste TJAP. 2 - Apelo provido.”

(Apelação Cível nº 2543 (9239), Câmara Única do TJAP, Rel. Luiz Carlos).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.

A comprovação do fato danoso cabe à parte demandante. Mero aborrecimento não é capaz de ensejar dano moral. Não caracterização do dano moral puro ou in re ipsa. Apelo desprovido.”

(Apelação Cível nº 70014147953, 6ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura).

No mesmo sentido são os ensinamentos de Antonio Jeová Santos:

“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinja pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais” (Dano Moral Indenizável, Terceira edição, Segunda Tiragem, Editora Método, página 122).

Na lição abalizada de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

A lesão a bem personalíssimo, contudo, para caracterizar o dano moral, deve revestir-se de gravidade que, segundo ANTUNES VARELA, citado por Sérgio Cavaliere Filho, “há de medir-se por um padrão objetivo e não à luz de fatores subjetivos”.

Assim, para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame impingidos, devem ser tais que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento e no bem estar psíquicos do indivíduo.

No caso sub judice, ainda que se reconheça que a parte possa ter suportado aborrecimentos em razão do ocorrido, não se vislumbra como os fatos descritos nos autos possam ter ocasionado sensações mais duradouras e perniciosas ao psiquismo humano, além do incômodo, do transtorno ou do contratempo, característicos da vida moderna e que não configuram o dano moral.

Nessa linha de entendimento, mais uma vez, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, pondera que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, p. 78, Malheiros Editores).

De se ressaltar que a tutela dos danos morais abrange aqueles que tenham real gravidade e, assim, mereçam do direito este amparo. Na lição de Pontes de Miranda,

“se não teve gravidade o dano, não se há pensar em indenização. De minimis non curat praetor” (Tratado de Direito Privado. Borsoi).

A situação posta se configura como mero dissabor ou transtorno comum do cotidiano, o que não é suficiente a caracterizar a ocorrência de dano passível de indenização.

Sendo assim, no caso presente, entendo que qualquer indenização por dano moral, em favor da parte autora não tem cabimento.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de declarar a inexigibilidade de qualquer valor atinente ao contrato em tela.

Para cumprimento do julgado, nos termos do Comunicado CG 1631/2015, deverá a parte exequente, por seu advogado, fazer o cadastramento da petição intermediária como cumprimento definitivo de sentença (categoria Execução de Sentença, tipo de petição, item 156 - Cumprimento de Sentença); ou como cumprimento provisório de sentença (categoria Execução de Sentença, tipo de petição, item 157 - Cumprimento Provisório de Sentença).

Consoante artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95, as partes estão isentas do pagamento de custas, taxas, despesas e honorários, salvo na hipótese de recurso. O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc), nos termos do Comunicado CG 1530/2021. Cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais>, sob pena de deserção de eventual recurso. O recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos, nos termos do Comunicado CG nº 489/2022.

Caso tenha ocorrido depósito de mídia em cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, comparecer perante esta unidade e proceder a retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, fica a serventia autorizada a proceder a inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259 das Normas da Corregedoria.

P.R.I.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA